

Ondergetekende, mr. Armand Hanser, notaris gevestigd te Raamsdonksveer, verklaart:

- dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is;
- dat het stuk waarvan dit stuk een afschrift is om vijftien uur dertig minuten (15:30 uur) is ondertekend.

HYPOTHEEK

Offertenummer: 700.374.651

Zaaknummer: 201641501401/SW

Heden, **negenentwintig december tweeduizend zestien**, verschenen voor mij, **mr. Armand Hanser, notaris gevestigd te Raamsdonksveer**:

1. de heer Eric Adrianus Petrus Buijnsters, geboren te Breda op veertien december negentienhonderdzesenvijftig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 4941 DP Raamsdonksveer, Grote Kerkstraat 2, te dezen handelend als mondeling gevolmachtigde van:
de naamloze vennootschap: **ABN AMRO Bank N.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 3824 MX Amersfoort, Ruimtevaart 50 56, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 34334259 (correspondentieadres voor alle aangelegenheden betreffende de hierna te vermelden rechtshandelingen: 3800 AM Amersfoort, Postbus 547);
alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel hierna te noemen: '**Bank**';
2. a. de heer **Willem Jan Vissers**, geboren te Woudrichem op eenentwintig maart negentienhonderddrieëntachtig, zich identificerende met zijn Nederlandse identiteitskaart, met kenmerk ITFLKRKK2, uitgegeven te Werkendam, op negenentwintig juli tweeduizend vijftien;
b. mevrouw **Woutrina Pieterella Bikker**, geboren te Hardinxveld-Giessendam op twee juli negentienhonderdnegenentachtig, zich identificerende met haar Nederlandse identiteitskaart, met kenmerk IWK5B2C51, uitgegeven te Werkendam, op zes juli tweeduizend zestien;
zonder het maken van huwelijks voorwaarden gehuwde echtgenoten, tezamen wonende te 4251 DR Werkendam, Richter 133;
hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk ook te noemen: '**de Schuldenaar**' en/of '**de Hypotheekgever**'.

Van gemelde volmacht(en) is mij, notaris genoegzaam gebleken.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat tussen de Bank en de Schuldenaar is overeengekomen een geldlening met hypotheekstelling en inpandgeving aan te gaan, van welke overeenkomst blijkt uit een aan deze Akte gehechte, door de Schuldenaar ondertekende offerte, ter uitvoering waarvan zij het volgende zijn overeengekomen.

1. LENING
 - a. De Schuldenaar verklaarde wegens van de Bank ter leen ontvangen gelden (hoofdelijk) schuldig te zijn aan de Bank een bedrag van **tweehonderdvijfennegentigduizend achthonderd euro (€ 295.800,00)**. De Bank verklaarde de hiervoor vermelde schuldbekentenis te aanvaarden.
 - b. Door de Schuldenaar zullen ten behoeve van de Bank een recht van hypotheek

en pandrechten worden verleend op de in deze Akte omschreven goederen, tot zekerheid zoals in deze Akte wordt omschreven.

- c. Met betrekking tot deze lening hebben de comparanten verklaard dat de Bank en de Schuldenaar het volgende zijn overeengekomen.

2. Looptijd en aflossing

De lening heeft een looptijd zoals in de offerte is overeengekomen. De aflossing van de lening vindt plaats op de wijze zoals in de offerte is overeengekomen, respectievelijk zoals eventueel nader tussen partijen zal worden overeengekomen.

Rente en administratiekosten

De Schuldenaar is voor het eerst vanaf de datum omschreven in de toepasselijke Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen tot het einde van de desbetreffende maand naar het in de offerte overeengekomen percentage rente verschuldigd, berekend over de lening. Eventueel verschuldigde administratiekosten worden separaat maandelijks in rekening gebracht. De rente wordt voor iedere volgende maand naar het overeengekomen percentage berekend over de lening per het einde van de daaraan voorafgaande maand. Bij de saldobepaling van de geldlening zullen eventueel verschuldigde maar niet betaalde rente, kosten en andere bedragen bij de lening worden geteld.

Overige bepalingen

Verder zijn op voormelde lening de volgende voorwaarden van toepassing:

- de Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen
- Algemene Bepalingen voor Hypotheken
- Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

In de offerte die aan deze akte is gehecht staat precies aangegeven welke versies van genoemde voorwaarden op de lening van toepassing zijn. De drie genoemde voorwaarden worden hierna tezamen de "Algemene Bepalingen" genoemd.

HYPOTHEEKSTELLING EN VERPANDING

De Schuldenaar verklaarde bij deze ten behoeve van de Bank het recht van hypotheek, welk recht de Bank hierbij van de Schuldenaar aanvaardt, te verlenen tot een bedrag van **tweehonderdvijfennegentigduizend achthonderd euro (€ 295.800,00)** met rente en kosten begroot op honderdachttienduizend driehonderdtwintig euro (€ 118.320,00); dus tezamen ten belope van vierhonderdveertienduizend honderdtwintig euro (€ 414.120,00) op elk van de hierna in deze akte genoemde goederen afzonderlijk, voor de gehele som met rente en kosten.

Schuldenaar verleent bij deze aan de Bank, die dit van Schuldenaar aanvaardt, het recht van eerste hypotheek op het hierna te beschrijven onderpand:

het recht van eigendom, belast met het nader te omschrijven zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht zoals deze luidde tot een januari negentienhonderdtweënnegentig, met betrekking tot het woonhuis met erf, ondergrond en tuin gelegen te **4251 KJ Werkendam, Laan van Welgelegen 1, kadastraal bekend gemeente Werkendam, sectie P, nummer 576** ter grootte van twee are en zestig centiare (2 a 60 ca);

hierna te noemen het: 'onderpand'.

De Bank verklaarde hierbij alle aan haar gegeven rechten en bevoegdheden te aanvaarden.

Woonplaats

Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze Akte.

EINDE KADASTERDEEL

De Schuldenaar staat er voorts jegens de Bank voor in dat het onder "Hypotheekstelling

en verpanding" vermelde Onderpand:

- a. hem in volle en onbezwaarde eigendom toebehoort;
- b. niet is belast met beslagen, niet is verhuurd noch anderszins in gebruik of genot is afgestaan aan derden en dat het dient voor zelfbewoning door de Schuldenaar;
- c. niet anders met recht van hypotheek is of zal worden bezwaard dan krachtens deze Akte, tenzij in deze Akte uitdrukkelijk anders vermeld.

De Schuldenaar verklaarde aan de Bank in pand te geven alle tegenwoordige en toekomstige:

- roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn om het Onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen;
- aan het Onderpand aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen.

De Schuldenaar verklaarde dat hij tot deze verpanding bevoegd is alsmede dat op deze goederen geen beslag is gelegd en geen ander pandrecht, dan ten behoeve van de Bank, of recht van vruchtgebruik rust, tenzij in deze Akte uitdrukkelijk anders is vermeld. De Schuldenaar is zonder toestemming van de Bank niet bevoegd de in pand gegeven rechten en zaken te vervreemden of met beperkte rechten te bezwaren.

De Schuldenaar verklaarde het recht van hypotheek en de pandrechten aan de Bank te verlenen, in de eerste plaats tot zekerheid voor de voldoening van de lening en van al hetgeen de Schuldenaar uit hoofde van de in deze Akte vastgestelde overeenkomst aan de Bank schuldig is of zal worden en voorts voor al hetgeen de Schuldenaar aan de Bank nu of te eniger tijd mocht blijken verschuldigd te zijn, uit welken hoofde ook, zowel in als buiten rekening-courant en al dan niet in het gewone bankverkeer.

De Schuldenaar en de Bank komen hierbij overeen en verklaren uitdrukkelijk dat bij de overgang van, of vestiging van een beperkt recht op (een deel van) de vordering(en) tot zekerheid waarvan het (de) hypotheekrecht (en) of de pandrechten werden gevestigd, op de verkrijger van de vordering(en), tevens een met (het overgedragen of met een beperkt recht bezwaarde deel van) deze vordering(en) evenredig deel van het (de) hypotheekrecht (en) en de pandrechten zal overgaan of kunnen worden uitgeoefend door die beperkt gerechtigde met uitsluiting van de Bank.

Indien als gevolg van een overgang (door overdracht of op welke andere wijze dan ook) van, of vestiging van een beperkt recht op (een deel van) de vordering(en) tot zekerheid waarvan het (de) hypotheekrecht(en) of de pandrechten werden gevestigd, er een gemeenschappelijk hypotheekrecht en/of pandrecht ontstaat en een verdelingsregeling ten aanzien van dit gemeenschappelijke recht wordt overeengekomen tussen de deelgenoten, dan verklaart de Schuldenaar hierbij reeds nu voor alsdan dat hij gebonden zal zijn aan deze verdelingsregeling.

De Schuldenaar staat er jegens de Bank voor in dat hij de eigendom van het onder 'Hypotheekstelling en verpanding' vermelde Onderpand verkreeg, ieder voor de onverdeelde helft, door de inschrijving ten Kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, in Register Hypotheken 4, van het afschrift van een akte van levering, inhoudende kwijting voor de koopsom en afstand van het recht om ontbinding te vorderen, heden voor mij, notaris, verleden.

Belemmeringenwet Privaatrecht

Het onderpand is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de besloten vennootschap Enexis B.V..

De Schuldenaar geeft (bij voorbaat), tot meerdere zekerheid voor de betaling van de geldlening, bij deze in pand aan de Bank, die in pand van de Schuldenaar aanvaardt:

- a. alle rechten en acties, voortvloeiende uit huur- of pachtovereenkomsten die het (de)

- onderpand(en) (zullen) betreffen, in bijzonder de rechten op de huur- respectievelijk pachtpenningen en op vergoedingen, ongeacht welke, ter zake van het gebruik van het (de) onderpand(en);
- b. alle rechten en acties die de Schuldenaar tegen degenen die het (de) onderpand(en) zonder recht of titel in gebruik (zullen) hebben, kan laten gelden;
 - c. alle rechten en acties die de Schuldenaar tegenover derden mocht hebben of verkrijgen in geval van ontbinding, nietigverklaring of vernietiging van de overeenkomst(en), krachtens welke het (de) onderpand(en) of een gedeelte daarvan door de Schuldenaar of één van diens rechtsvoorgangers werd(en) verkregen.

ALGEMENE BEPALINGEN

De Schuldenaar verklaarde de Algemene Bepalingen te hebben ontvangen en van de inhoud kennis te hebben kunnen nemen. In de Algemene bepalingen komen onder meer bepalingen van de volgende strekking voor, die hierbij uitdrukkelijk worden bedongen:

1. Al het aan de Bank verschuldigde is opeisbaar in de gevallen genoemd in de Algemene Bepalingen en in de aanvaarde offerte.
2. Het Onderpand mag niet dan met schriftelijke toestemming van de Bank geheel of gedeeltelijk worden verhuurd of verpacht, noch onder andere titel geheel of gedeeltelijk in gebruik of genot worden afgestaan.
Vooruitbetalingen van huur- of pachtpenningen mogen zonder schriftelijke toestemming van de Bank niet door de Schuldenaar worden bedongen of ontvangen over een periode die langer is dan één maand.
Vervreemding en verpanding van huur- en pachtpenningen aan anderen dan de Bank is niet toegestaan.
3. De Bank heeft het zekerheidsrecht op alle vorderingen tot vergoeding die in de plaats van het Onderpand treden, waaronder begrepen vorderingen ter zake van waardevermindering van het Onderpand en bij schade het recht op de verzekeringspenningen.
4. Indien de Schuldenaar in ernstige mate tekort schiet in zijn verplichtingen tegenover de Bank, is de Bank bevoegd het Onderpand in beheer en/of onder zich te nemen.
5. Zonder schriftelijke toestemming van de Bank is de Schuldenaar niet bevoegd tot het veranderen van de aard, de inrichting, de gedaante of de bestemming van het Onderpand.
6. De Schuldenaar is verplicht om de aan het Onderpand aangebrachte veranderingen of toevoegingen mede tot onderpand voor de lening van de Bank te doen strekken.
7. Als de Schuldenaar de opeisbare schuld niet aan de Bank voldoet, is de Bank gerechtigd om het Onderpand, tezamen met haar bestanddelen en met de roerende zaken, die volgens verkeersopvatting dan wel door de rechthebbende bestemd zijn om het Onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen, bij executie te doen verkopen teneinde uit de opbrengst te verhalen al hetgeen de Bank uit welke hoofde ook, van de Schuldenaar te vorderen heeft.
8. Indien bij executie door de Bank deze het goed niet reeds ontruimd onder zich heeft, zal ontruiming kunnen geschieden uit kracht van de grosse van het procesverbaal van toewijzing (artikel 525 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) of - indien het een onderhandse executie als bedoeld in artikel 268 lid 2 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek betreft - van de akte van levering.

VOLMACHT

De Schuldenaar geeft hierbij onherroepelijke volmacht met het recht van substitutie aan de Bank - zonder welke volmacht de geldlening niet tot stand zou zijn gekomen - om voor en namens de Schuldenaar alle rechten en acties welke (bij voorbaat) zijn verpand uit te

oefenen en vast te stellen, hetzij in der minne, hetzij in rechte, geschillen ter zake van deze rechten te onderwerpen aan arbitrage of bindend advies, daaromtrent dadingen aan te gaan en al hetgeen de Schuldenaar te dier zake te vorderen heeft, daaronder begrepen het door verzekeraars verschuldigde, in en buiten rechte te innen en daarvoor kwijting te geven.

De Schuldenaar verleent aan de Bank het recht om te allen tijde het in deze Akte verleende hypotheekrecht en/of pandrecht op te zeggen.

SLOTBEPALINGEN

Toestemming

De schuldenaren verklaarden elkaar tot het vorenstaande toestemming als bedoeld in artikel (80b juncto) 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te hebben gegeven.

Volmacht rectificatie

Schuldenaar geeft volmacht aan de bij de in het hoofd van deze akte genoemde notaris werkzame personen om (mede) voor en namens hem eventuele verbeteringen, aanvullingen en nadere verklaringen als bedoeld in artikelen 23, 26 leden 2 en 3 en artikel 43 van de Kadasterwet te constateren en te verbeteren terzake van deze akte.

Volmacht

Van het bestaan van voormelde volmacht(en) is mij, notaris genoegzaam gebleken.

Slot

WAARVAN AKTE verleden te Raamsdonksveer (gemeente Geertruidenberg) op de datum in de aanhef genoemd.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris om vijftien uur dertig minuten (15:30 uur)

Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 30-12-2016 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp3 in deel 70825 nummer 96.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens bijbehorend certificaat van QuoVadis CSP - PKI Overheid CA - G2 met nummer EB5FE36BD01240D640358C900F62BA4414CA88 toebehoort aan Armand Hanser.

Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.